

1000159-81.2021.8.26.0165

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores

Magistrado: Alexandre Vicioli

Comarca: Dois Córregos

Foro: Foro de Dois Córregos

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 25/10/2022

... porquanto relacionados ao crime de tráfico de drogas. Afirma, entretanto, que os IPVAs foram cobrados normalmente, mas são inexigíveis, diante da perda da posse. Aduz, outrossim, que efetuou o pagamento dos tributos, referentes aos exercícios 2018, 2019 e 2020, motivo pelo qual requer a restituição, além de danos morais indenizáveis. Juntou documentos. Foi deferida a antecipação de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Dois Córregos

Foro de Dois Córregos

Juizado Especial Cível e Criminal

Praca Francisco Simões, 142, Dois Corregos - SP - cep 17300-000

1000159-81.2021.8.26.0165 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1000159-81.2021.8.26.0165

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial Cível - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores

Requerente:

Noemia Galdino de Matos

Requerido:

Procuradoria Geral do Estado de São Paulo - Regional Bauru

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandre Vicioli

Vistos.

Noemia Galdino de Matos moveu a presente ação declaratória de inexistência de débito fiscal c.c. indenização por danos morais em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO alegando, em síntese, que nos autos do processo nº. 0001090-43.2017.8.26.0165, que tramitou nesta comarca, teve dois automóveis de sua propriedade (um veículo Honda/Civic e uma motocicleta Honda/CG) apreendidos e, ao final do qual, se lhes decretou o perdimento, porquanto relacionados ao crime de tráfico de drogas. Afirma, entretanto, que os IPVAs foram cobrados normalmente, mas são inexigíveis, diante da perda da posse. Aduz, outrossim, que efetuou o pagamento dos tributos, referentes aos exercícios 2018, 2019 e 2020, motivo pelo qual requer a restituição, além de danos morais indenizáveis. Juntou documentos. Foi deferida a antecipação de tutela, fls. 88/89, para suspender a cobrança do tributo no exercício 2021. Citada regularmente, a ré não contestou a ação (fls. 95 e 98).

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Trata-se de ação de conhecimento que comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sem a mínima necessidade de produção de provas orais ou técnicas, uma vez que a matéria controvertida é unicamente de direito e os fatos passíveis de demonstração apenas por documentos e, sendo assim, "O juiz deve sempre impedir a realização e provas ou diligências inúteis (art. 130)" (Humberto Theodoro Júnior, Curso de Direito Processual Civil, Editora Forense, 6ª edição, 1991, vol. I, p. 475). Conforme se depreende dos autos houve a revelia por parte da ré. Contudo, seus efeitos são relativos atingindo tão somente a matéria de fato alegada, mas não a de direito. Neste sentido:

"A falta de contestação conduz a que se tenham como verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Não, entretanto, a que necessariamente deva ser julgada procedente a ação. Isso pode não ocorrer, seja em virtude de os fatos não conduzirem às conseqüências jurídicas pretendidas, seja por evidenciar-se existir algum, não cogitado na inicial, a obstar que aquelas se verifiquem" (STJ-3a Turma, REsp 14.987-CE, rei. Min. Eduardo Ribeiro, j. 10.12.91, deram provimento, v.u., DJU 17.2.92, p. 1.377, 2a oi, em.). "Os efeitos da revelia (art 319, CPCC) não incidem sobre o direito da parte, mas tão-somente quanto à matéria de fato" (RSTJ 5/363).

São parcialmente procedentes os pedidos.

Trata-se de pedido de cancelamento de débito tributário (IPVA), incidente sobre veículo automotor em que se alega privação da posse e propriedade em razão de ato judicial/criminal e, derivados deste, indenização por danos materiais e morais. A privação de posse e propriedade do bem restou devidamente demonstrada pelos documentos acostados à inicial, de modo que a requerente não exerceu a posse nem a propriedade do veículo a partir de 15/09/2017 (fls. 39/45), não se podendo exigir o cumprimento do artigo 134 da Lei 9.503/1997. Ademais, a Lei Estadual Paulista nº 13.296/2008 que regula o IPVA no Estado, prescreve em seu artigo 14:

Artigo 14 - Fica dispensado o pagamento do imposto, a partir do mês da ocorrência do evento, na hipótese de privação dos direitos de propriedade do veículo por furto ou roubo, quando ocorrido no território do Estado de São Paulo, na seguinte conformidade:

I - o imposto pago será restituído proporcionalmente ao período, incluído o mês da ocorrência em que ficar comprovada a privação da propriedade do veículo;

II - a restituição ou compensação será efetuada a partir do exercício subsequente ao da ocorrência.

§ 1º - A dispensa prevista neste artigo não desonera o contribuinte do pagamento do imposto incidente sobre fato gerador ocorrido anteriormente ao evento, ainda que no mesmo exercício.

§ 2º - O Poder Executivo poderá dispensar o pagamento do imposto incidente a partir do exercício seguinte ao da data da ocorrência do evento nas hipóteses de perda total do veículo por furto ou roubo ocorridos fora do território paulista, por sinistro ou por outros motivos, previstos em regulamento, que descaracterizem o domínio ou a posse.

§ 3º - Os procedimentos concernentes à dispensa, à restituição e à compensação serão disciplinados por ato do Poder Executivo.

Nesse passo, o art. 14, da Lei Estadual nº 13.296/08 contempla a hipótese de perda da posse do veículo automotor por apreensão da autoridade policial ao prever que "por outros motivos" o contribuinte ficará dispensado do pagamento do tributo. Pois, com a perda da posse e domínio da coisa, deixa de existir o fato gerador do IPVA, sendo descabido, portanto, o lançamento fiscal nos exercícios subsequentes. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL IPVA Veículo que foi apreendido em inquérito policial em razão de

estar com o motor trocado por outro, de veículo produto de delito Lançamentos efetuados após a ocorrência da apreensão Inexigibilidade Inexistência de fato gerador Esvaziamento da propriedade Precedentes desta Corte Pedidos parcialmente procedentes Recurso provido em parte. (TJSP; Apelação 1004195-67.2017.8.26.0114; Relator (a): Antonio Celso Faria; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 1ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/05/2018; Data de Registro: 04/06/2018);

RECURSO DE APELAÇÃO AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO DIREITO TRIBUTÁRIO IPVA VEÍCULOS AUTOMOTORES PERDA DA POSSE E DOMÍNIO SOBRE OS BENS MÓVEIS ORDEM JUDICIAL DE APREENSÃO E BLOQUEIO DOS RESPECTIVOS LICENCIAMENTOS - PRETENSÃO À INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POSSIBILIDADE. 1. Os elementos de convicção produzidos nos autos demonstram a perda da posse e do domínio sobre os veículos automotores, em razão da determinação judicial de apreensão e bloqueio dos respectivos licenciamentos. 2. Aplicação do disposto nos artigos 11 da Lei Estadual nº 6.606/89 e 14, § 2º, da Lei Estadual nº 13.296/08. 3. Inexigibilidade do crédito tributário relacionado com o IPVA. 4. Ação de procedimento ordinário, julgada procedente. 5. Sentença, ratificada. 6. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, desprovido. (TJSP; Apelação 0044465-18.2012.8.26.0053; Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/05/2018; Data de Registro: 22/05/2018).

O dever de restituição, por seu turno, decorre da própria inexigibilidade do tributo que fora pago, ao menos parcialmente, conforme documentação dos autos. A prova de pagamento restou configurada com relação ao exercício 2019 (R\$ 1.706,49 - fl. 24) e exercício 2020 (R\$ 1.667,49 - fl. 30).

Não há se falar em danos morais, contudo.

Com efeito, a apreensão, e posterior perdimento, se deveu à atividade lícita do estado, porquanto os automóveis se relacionavam à prática do crime de tráfico de drogas pelo filho da autora, sendo que ela responde, atualmente, pelo crime de ocultação de valores, justamente em razão dos veículos aqui mencionados.

Se o ato estatal era lícito, não há motivo para falar-se em indenização pelos danos morais.

Não há possibilidade, outrossim, de se aplicar o artigo 123, §1º, CTB, porquanto o bem não passou a integrar o patrimônio estatal, como ativo imobilizado, mas apenas transitoriamente para fins de leilão. Deve ocorrer, outrossim, a baixa no registro em nome da autora.

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido deduzido na ação, para declarar inexigível o tributo IPVA a partir do ano de 2018 (bem como exercícios seguintes, diante do perdimento dos bens), sobre os veículos descritos na inicial e em nome da parte autora. Determino a exclusão dos apontamentos no CADIN referentes ao tributo, caso existente, bem como se dê baixa o registro em nome da requerente. Torno definitiva a liminar concedida. Condeno a ré, ainda, à restituição dos valores recebidos com o tributo: exercício 2019 (R\$ 1.706,49 - fl. 24) e exercício 2020 (R\$ 1.667,49 - fl. 30); cuja correção se dará nos termos do artigo 3º, da Emenda Constitucional nº. 113/2021.

Sem custas, ou verba honorária nesta fase.

P.I.C.

Dois Corregos, 25 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA